



SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2023/3

19/01/2023

A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

1. İlk Halka Arzlar

Ortaklık	Mevcut Sermaye	Yeni Sermaye	Sermaye Artırımı		Mevcut Pay Satışı	Ek Pay Satışı	Satış Fiyatı
			Bedelli	Bedelsiz			
Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret AŞ	30.000.000	37.600.000	7.600.000	-	3.900.000 (1)	-	31,00 (2)

(1) Mevcut ortaklardan Bülbüloğlu Holding AŞ'ye ait 3.000.000 TL nominal değerli paylar ile Önder Bülbüloğlu'na ait 900.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 3.900.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir.

(2) 1 TL nominal değerli paylar 31,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

2. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları

Ortaklık	Mevcut Sermaye	Yeni Sermaye	Bedelli Sermaye Artırımı	Bedelsiz Sermaye Artırımı		Satış Türü
				İç Kaynaklardan	Kâr Payından	
Bera Holding AŞ	341.600.000	683.200.000	-	341.600.000	-	-
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ	1.000.000.000	(*)	(*)	-	-	Tahsisli

(*) Fatih ERDOĞAN, Abdülkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN'a Borsa İstanbul AŞ'nin "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür"ü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan ve Fatih ERDOĞAN, Abdülkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN tarafından 11.11.2022 tarihinde gerçekleştirilen pay satış fiyatı olan 5,35 TL'den aşağı olmamak üzere belirlenecek fiyattan toplam satış tutarı 533.890.515 TL olacak şekilde, ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak tahsisli olarak satılacaktır. (Bkz. Diğer Başvuru Sonuçları Md. No: 4)

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir.

3. Borçlanma Araçları

İhraççı	Türü	Nominal İhraç Tavanı	Satış Türü
İş Yatırım Menkul Değerler AŞ	Tahvil/Finansman Bonosu	10.000.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
	Yapılandırılmış Borçlanma Aracı	100.000.000	
PhillipCapital Menkul Değerler AŞ	Tahvil/Finansman Bonosu	610.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ	Tahvil/Finansman Bonosu	500.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ	Tahvil/Finansman Bonosu	330.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Ulusal Faktoring AŞ	Tahvil/Finansman Bonosu	248.500.000	Nitelikli Yatırımcı
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii AŞ	Tahvil/Finansman Bonosu	2.500.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Yapı ve Kredi Bankası AŞ	Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı	5.000.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ	Tahvil/Finansman Bonosu	2.000.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

4. Diğer Sermaye Piyasası Araçları

İhraççı	Sermaye Piyasası Aracı Türü	Nominal İhraç Tavanı	Satış Türü	Kira Sertifikası ve VİDMK İhraçlarında	
				Kurucu	Kaynak Kuruluş/Fon Kullanıcı
Nurol Varlık Kiralama AŞ	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	1.000.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı	Nurol Yatırım Bankası AŞ	Nurol Yatırım Bankası AŞ
Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	20.000.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı	Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ	Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ

B. YENİ FAALİYET İZİNLERİ

1. Hedef Portföy Yönetimi AŞ Yolcu360 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

2. BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık AŞ, "Gayrimenkul Dışındaki Varlıkları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar" listesine alınmış olup yetkili kuruluşlar listesine (<https://www.spk.gov.tr/kurumlar/gayrimenkul-disindaki-varliklari-degerlemeye-yetkili-kuruluslar/yetkili-kuruluslar>) adresinden ulaşılabilir.

C. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER

1. İdari Para Cezaları

a) a) ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret AŞ (Şirket) hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

İPC Uygulanan Şahıs/Şirket	İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme	Verilen İPC Tutarı
ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret AŞ (1)	Şirket'in %100 oranında bağlı ortaklığı olan Konuk Ağırlama Teknolojileri ve Uygulamaları AŞ (Konuk Ağırlama) tarafından Şirket'in ilişkili tarafı TFI Tab Gıda Yatırımları AŞ'den (TFI Tab Gıda) 10.12.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu restoranların işletme haklarının devralınması için ödenen bedel, Şirket'in 2020 hasılatının %5'ini geçmesine karşın işlemin taraflarının birbirleriyle olan doğrudan veya dolaylı ilişkileri, değerlemede kullanılan varsayımlar ve değerlendirme sonuçlarını içeren değerlendirme raporunun özeti hakkında kamuya açıklama yapılmaması	II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 uncu maddesi	51.236
	Şirket'in %100 oranında bağlı ortaklığı olan ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (ATP GSYO) tarafından, TFI Tab Gıda'ya ait Ata Express Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ (Ata Express)'nin sermayesini temsil eden payların %1'inin devralınması ve kalan payların ATP GSYO ile TFI Tab Gıda arasında imzalanan protokolde belirtilen fiyattan 18 ay içinde devralınabilmesi için satın alınan opsiyon için ödenen tutarın toplamının (17.130.000 TL) Şirket'in 2021 yılı hasılatının %5'ini geçmesine karşın, Ata Express'in paylarına ilişkin Kurulumuzca belirlenen bir kuruluşa değerlendirme yaptırılmaması ve değerlendirme kullanılan varsayımlar ve değerlendirme sonuçlarını içeren değerlendirme raporunun özeti ile işlemler değerlendirme raporunda ulaşılan sonuçlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmemişse bu durumun gerekçesinin Kurulumuzun kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde KAP'ta duyurulmaması		69.783

(1) Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiiller nedeniyle varsa zarara uğrayan yatırımcılar, yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde, Şirket ile bahse konu fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açılabilirler. Öte yandan, Şirket'in yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esnasında, sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir.

b) Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (Şirket) bağımsız yönetim kurulu üyesi Murat ÖZGÜMÜŞ'ün 24.10.2022 tarihinde Şirket pay piyasasında gerçekleştirdiği 1.196.253,80 TL tutarındaki satış işlemlerine ilişkin yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

İPC Uygulanan Şahıs/Şirket	TC/Vergi Kimlik No	İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme	Verilen İPC Tutarı
Murat ÖZGÜMÜŞ	11*****20	Şirket pay piyasasında gerçekleştirilen 1.196.253,80 TL tutarındaki satış işlemlerine ilişkin özel durum açıklamasının yapılmaması.	II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 11. maddesinin birinci ve 23. maddesinin ikinci fıkrası.	69.783

2. Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları

Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

- <https://forexkurumlari.info>
- <https://tr2.maldofx2.com>
- <https://customer2.maldofx.co>
- <https://www.lidyafx46.com>
- <https://onsfx3.com>
- <https://forekspro15.com>
- <https://moneyiletisim6.com>
- <https://newinvestmarkets2.com>
- <https://invest-fbs-fx.com>
- <https://pisagor.forexanalizlerim.net>
- <https://olivemarkets158.com>
- <https://www.hfm-01.com>
- <https://www.fxmglobal.org>
- <https://kriptorex24.com>
- <https://moneytrading.info>
- <https://www.diamondfx.com>
- <https://asalforex.com>
- <https://gkmarkets-tr.com>
- <https://giris.gkmpanel1.com>
- <https://secure.vtr-tickmill.com>
- <https://fsmcapitals.org>

D. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

1. Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama AŞ’nin (Şirket), “önemli nitelikte işlem” olarak değerlendirerek kamuya açıkladığı ticaret unvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Ünvanı” başlıklı 2’nci ve “Amaç ve Konusu” başlıklı 3’üncü maddelerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin; ayrılma hakkının II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 11/2, 14/1 ve 14/3 hükümleri uyarınca 4,04 TL fiyattan kullanılması koşuluyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

2. Martı Otel İşletmeleri AŞ’nin (Şirket), esas sözleşmesinin 3, 6, 7, 9, 10, 11 ve 14’ncü maddelerinin değiştirilmesi için hazırlanan esas sözleşme tadil metinlerine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına, Şirket tarafından yapılacak esas sözleşme değişikliği ile imtiyaz öngörülmesi önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilerek bu işleme ilişkin yönetim kurulu kararının ayrılma hakkı fiyatı ile birlikte 21.12.2022 tarihinde kamuya açıklandığı dikkate alınarak, ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla 4,50 TL fiyattan kullanılmasına ve II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 11/7 maddesi uyarınca ayrılma hakkı bedelinin, ayrılma hakkını doğuran önemli nitelikteki işlemten yarar sağlayacak olan ortaklar tarafından ödenmesi gerektiğine karar verilmiştir.

3. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Kurucu	Fonun Unvanı	Bağlı Olduğu Şemsiye Fon
Deniz Portföy Yönetimi AŞ	Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	Deniz Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu
KT Portföy Yönetimi AŞ	KT Portföy Yedinci Katılım Serbest (Döviz) Fon	KT Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon
RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ	RE-PIE Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon
	RE-PIE Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	
Rota Portföy Yönetimi AŞ	Rota Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon	Rota Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon

4. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (Şirket) 5.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak Borsa İstanbul AŞ'nin (Borsa) "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür"ü (TSP Prosedürü) çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 533.890.515 TL satış bedeli karşılığı hesaplanacak nominal tutarda artırılması ve sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek B grubu payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Fatih ERDOĞAN, Abdülkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN'a satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebinin,

a) Tahsisli sermaye artırımına konu payların satış fiyatının, TSP Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan ve Fatih ERDOĞAN, Abdülkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN tarafından 11.11.2022 tarihinde gerçekleştirilen pay satış fiyatı olan 5,35 TL'den aşağı olmamak üzere belirlenmesi,

b) Fatih ERDOĞAN, Abdülkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN tarafından satın alınan payların aynı fiyattan Kurulumuz Karar tarihi itibarıyla Şirket paylarına sahip olan yatırımcılara talep etmeleri halinde kendi payları oranında satılması zorunluluğu getirilmesi ve bahse konu şahıslar tarafından konuya ilişkin bir duyurunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanması ve duyuruda Fatih ERDOĞAN, Abdülkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN tarafından belirlenen iki iş günü süreyle yatırımcıların ilgili şahıslardan talepte bulunabileceklerinin belirtilmesi,

c) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payları tahsisli olarak satın alacak olan Fatih ERDOĞAN, Abdülkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN'ın söz konusu payları Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satmasının kısıtlanması ve benzer şekilde sermaye artırım işlemi sonrasında bahse konu şahıslar tarafından satılan payları satın alacak yatırımcıların da bu işleme konu olan payları yukarıda belirtilen tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa'da satmasının kısıtlanması ve bu amaçla gerekli işlemlerin tesis edilmesi için MKK'ya bilgi verilmesi şartlarıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

5. İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Bisu Girişim Sermayesi Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

6. İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin "Güvenevler Mahallesi 1298 Sokak Palma Ofis Bina No:3 Daire 3 Yenişehir/MERSİN" adresinde şube açılması talebiyle yapmış olduğu başvuru Kurulumuzca olumlu karşılanmıştır.

7. İfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin "Fırat Mahallesi Mahabad Bulvarı Mega Arslan Plaza Cadde-75 Sitesi A-Blok Kat: 6 No: 32 Kayapınar/DİYARBAKIR" adresinde irtibat bürosu açılması talebiyle yapmış olduğu başvuru Kurulumuzca olumlu karşılanmıştır.

8. Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin yurt dışı "paylar" üzerinde işlem aracılığı faaliyetinde bulunma başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

E. DUYURU VE İLKE KARARLARI

1. Kurul Karar Organı'nın i-SPK 5.2 (19/01/2023 tarihli ve 3/96 s.k.) sayılı İlke Kararı:

Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemleri kapsamında;

1. a. Serbest ve/veya unvanında özel ibaresi yer alan yatırım fonlarının kurumsal yatırımcı kapsamında sayılabilmesi için aşağıdaki koşulların bir arada sağlanması gerektiğine;

i) Yatırımcı sayısının 50'den az olmaması,

ii) Herhangi bir yatırımcının toplam fon katılma payı sayısının %20'sinden fazlasına sahip olmaması,

b. Portföy yönetim şirketleri tarafından bireysel portföy yöneticiliği sözleşmesi imzalamış olduğu müşterileri adına iletilen taleplerin kurumsal yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilmemesine,

c. III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in md. 31/1-d hükmü kapsamındaki kuruluşların kurumsal yatırımcı olarak değerlendirilmemesine,

2. Kurul Karar Organının daha önce kamuya duyurulan 11.11.2021 tarih ve 59/1669 sayılı Kararının (ç) bendinin, halka arz edilen payların piyasa değeri 250.000.000 TL ve altı olan halka arzlarda, "Borsa'da Satış" yönteminin uygulanmasının zorunlu olması şeklinde değiştirilmesine,

karar verilmiştir.

F. DİĞER ÖZEL DURUMLAR

İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına <https://spk.gov.tr/raporlar/OzelDurumAciklamalari> adresinden ulaşabilirsiniz.